

0004903-11.2020.8.26.0606

Classe: Embargos de Terceiro Criminal

Assunto: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Embargante:

Perez Negócios Imobiliários Ltda

Embargado:

Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0004903-11.2020.8.26.0606 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004903-11.2020.8.26.0606

Classe - Assunto:

Embargos de Terceiro Criminal - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Embargante:

Perez Negócios Imobiliários Ltda

Embargado:

Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de embargos de terceiro opostos por Perez - Negócios Imobiliários Ltda., vinculados a cautelar inominada criminal apresenta pelo Ministério Público em face de Márcio Zeca da Silva e Outros.

Alega a Embargante ser a proprietária do apartamento localizado na Rua Marechal

Floriano Peixoto, 233, apto. 31, Centro, Poá/SP, registrado na matrícula nº 83.979, do CRI de Poá/SP. Aduz que celebrou compromisso de compra e venda desse imóvel com Michele de Paula Augusto, em 04/04/2013, ainda não tendo o preço sido integralmente quitado. Segundo o contrato, a cessão dos direitos sobre o imóvel só poderia ocorrer com a anuência expressa da Embargante, o que não teria acontecido. Ocorre que o apartamento foi sequestrado na cautelar inominada, por ser de propriedade de um dos Investigados, Daniel Rodrigues de Oliveira. Impugna esse sequestro, por ser a Embargante a real proprietária do bem e não ter ciência de seu uso por esse Investigado (fls. 01/07).

Determinada a juntada de documentos que comprovassem as alegações da Embargante (fls. 09), foi apresentada a documentação de fls. 10/30.

Manifestação do Ministério Público para que a Embargante prestasse esclarecimentos sobre quem pagaria as parcelas do compromisso de compra e venda, fornecesse informações sobre outro imóvel também sequestrado e para que Promitente Compradora fosse intimada do sequestro (fls. 34/35), o que foi deferido (fls. 37).

Esclarecimentos e documentos juntados pela Embargante às fls. 40/59.

O Ministério Público requereu se aguardasse a intimação da Promitente Compradora (fls. 63/65), que ocorreu (fls. 68), tendo ela constituído advogado e requerido que o parquet esclarecesse quais informações ela poderia fornecer (fls. 69/70).

Manifestação ministerial requerendo esclarecimentos (fls. 74/75), respondida pela Promitente Compradora (fls. 86/88), tendo o Ministério Público requerido que a Embargante se manifestasse (fls. 91/93), o que foi feito às fls. 98/103.

Parecer ministerial pela rejeição dos embargos de terceiro (fls. 106/109).

É o relatório.

Os embargos de terceiro devem ser julgados procedentes.

O Ministério Público ajuizou ação cautelar de sequestro de bens dos Investigados, requerendo especificamente o sequestro dos apartamentos nºs 32 e 34, do condomínio localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, 233, Centro, Poá/SP, pertencentes ao Investigado Daniel Rodrigues de Oliveira, o que foi deferido e cumprido, em 04/07/2018 (processo nº 1001424-61.2018.8.26.0606).

A Embargante é, de fato, a proprietária do imóvel, conforme se verifica da matrícula (fls. 29/30). Também foi devidamente provado que firmou compromisso de compra e venda desse imóvel com Michele de Paula Augusto, em 04/04/2013 (fls. 11/25). O compromisso de compra e venda não foi registrado na matrícula do imóvel, conforme se verifica das fls. 29/30.

A Promitente Compradora do imóvel, por sua vez, admite que vendeu os direitos que tinha sobre o imóvel ao Investigado Daniel Rodrigues de Oliveira, em 06/02/2017 (fls. 86/88), sem juntar documento a esse respeito.

O Ministério Público requereu o sequestro do imóvel, o que foi deferido e, inclusive, registrado na matrícula (fls. 29/30). Ocorre que o imóvel nunca foi de propriedade do Investigado Daniel, sendo certo que não há alegação de que a Embargante tenha, de alguma forma, sido usada para mascarar a propriedade do imóvel ou que esteja envolvida em qualquer fato criminoso.

Por isso, não há fundamento legal para o sequestro de um imóvel pertencente a alguém que não tem nenhuma relação com os fatos reputados criminosos investigados, razão pela qual deve ser cancelado o sequestro sobre o imóvel.

Sem prejuízo, caso o Ministério Público tenha interesse, é possível eventual sequestro de eventuais direitos que o Investigado tenha sobre o imóvel. Esse sequestro não pode ser determinado de ofício, tampouco nestes embargos de terceiro, por fugir do objeto da demanda.

Ante o exposto, julgo procedentes os embargos de terceiro, para determinar o cancelamento do sequestro sobre o apartamento localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, 233, apto. 31, Centro, Poá/SP, registrado na matrícula nº 83.979, do CRI de Poá/SP. Oficie-se ao CRI de Poá/SP para que cancele o sequestro.

Ciência ao Ministério Público, à Embargante e à Promitente Compradora, todos já habilitados neste processo.
P.R.I.

Suzano, 18 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA